

0000650-13.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - EM4431-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE

Autora:

Justiça Pública

Indiciado:

VITOR HUGO RIBEIRO BERNARDO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

VÍTOR HUGO RIBEIRO BERNARDO está sendo processado como incurso no art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000650-13.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000650-13.2022.8.26.0540 - Controle 1213/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - EM4431-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE

Autora:

Justiça Pública

Indiciado:

VITOR HUGO RIBEIRO BERNARDO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

VÍTOR HUGO RIBEIRO BERNARDO está sendo processado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal porque, segundo o Ministério Público, em data de 3 de agosto de 2022, por volta das 21h, na Avenida Cândido Camargo, altura do n.º 504, nesta cidade e comarca, previamente ajustado com o adolescente Samuel Santos Reis, mediante emprego de violência física, subtraiu, para si, o telefone celular Moto G-22 pertencente à vítima Maria José de Lima Martins.

Recebida a denúncia (fls. 57/58), o réu foi citado (fls. 73) e apresentou resposta à acusação. Não sendo caso de absolvição sumária, houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas a vítima, uma testemunha arrolada pela acusação e duas testemunhas arroladas pela defesa. O réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, ao passo que este, via defensora, por meio de memoriais, postulou a absolvição por insuficiência de provas, formulando pedidos subsidiários.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

O auto de prisão em flagrante delito (fls. 5 e 9/15), o boletim de ocorrência (fls. 6/8), o auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 16), o auto de avaliação (fls. 17), o auto de reconhecimento de pessoa (fls. 18) e a prova oral coligida demonstram a materialidade do crime de roubo praticado em concurso de agentes descrito na denúncia.

A autoria do delito, da mesma forma, é certa e deve ser atribuída ao réu.

Na fase inquisitória, o réu permaneceu em silêncio.

Em juízo, o acusado negou a prática dos fatos, esclarecendo que acompanhava um adolescente e que este veio a lhe convidar para praticar o delito, porém não aceitou. Alegou que o menor, ao se aproximar da vítima, a abordou, anunciou o roubo e subtraiu o celular dela, de modo que, neste momento, por não ter cometido o delito, correu, sendo seguido pelo roubador. Informou que o aparelho subtraído foi apreendido com o menor e não com sua pessoa.

A versão apresentada pelo réu, além de não se mostrar crível, encontra-se em descompasso com o conjunto probatório.

Nota-se que a vítima, ao prestar declarações, relatou que caminhava pela via pública quando foi abordada por dois indivíduos, um maior e outro menor de idade. Afirmou que o maior de idade anunciou o roubo exigindo a entrega do celular, entretanto resistiu à determinação, de maneira que veio a ser agredida fisicamente pelos dois rapazes, que lhe empurraram e lhe derrubaram. Disse que, na sequência, um popular ofereceu ajuda e lhe levou até o local onde os indivíduos tinham sido abordados por policiais, de modo que recuperou o celular subtraído. Informou que não teve dúvida em reconhecer os dois agentes no local em que eles foram abordados, dando conta ainda de que o réu se parece muito com o roubador maior de idade.

Não bastasse isso, o guarda municipal Arnaldo Alves Moreira asseverou que, durante patrulhamento, um popular indicou o réu e o comparsa dele como autores de um roubo. Disse que efetuaram abordagem na sequência e se depararam com o acusado portando um celular que acabara de ser subtraído. Alegou que a vítima compareceu ao local e

reconheceu o aparelho como sendo dela, dando conta ainda de que o local da subtração é próximo do local da abordagem.

Como se vê, a versão apresentada pelo réu, que em momento algum negou que esteve no local dos fatos, as declarações da vítima, que dão conta de que o delito foi perpetrado por dois indivíduos que agiram previamente ajustados e que o maior de idade, no caso o réu, foi quem anunciou o roubo, e o depoimento do guarda municipal, que revela que o aparelho celular foi apreendido com o acusado, não deixam dúvida de que Vítor Hugo, de fato, perpetrou o crime que lhe foi atribuído na denúncia, restando comprovada a autoria delitiva.

A incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes está induvidosa, haja vista que a vítima deixou assentado que o crime foi praticado por dois indivíduos que agiram com nítido ajuste para a empreitada criminoso, tanto que um deles anunciou o roubo e depois, após esboçar resistência, ambos vieram a empurrá-la para a subtração do aparelho desejado.

O roubo se consumou porque, após o emprego de violência e grave ameaça, o aparelho celular foi retirado das esferas de vigilância e disponibilidade da vítima, operando-se com isso a consumação do crime complexo contra o patrimônio aqui tratado, que independe de posse tranquila da res.

Colocado isso, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como afastadas as teses defensivas, passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, que não prejudicam o réu, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, pese a incidência da circunstância atenuante da menoridade do acusado, mantenho a reprimenda anteriormente fixada, por ser vedado reduzi-la nesta oportunidade aquém do mínimo, conforme se extrai da Súmula 231 do STJ.

Por fim, na terceira e última fase da aplicação da pena, diante da incidência de uma das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do Código Penal, isto é, concurso de agentes, preconizada no inciso II do referido artigo, aumento a reprimenda de um terço e fixo definitivamente ao réu 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao réu, dada a gravidade do crime perpetrado, roubo com emprego de grave ameaça e violência física contra a ofendida, é o fechado.

Em virtude da situação econômica desfavorável do réu, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo, nos termos do art. 60, "caput", do Código Penal.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR o réu VÍTOR HUGO RIBEIRO BERNARDO, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e a pagar 13 (treze) dias-multa, no patamar mínimo, dando-o como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

O sentenciado, se insatisfeito com esta decisão, pelo fato de ter praticado crime de extrema gravidade e ter respondido ao processo custodiado, para garantia da ordem pública, não poderá recorrer em liberdade, motivo pelo qual deverá ser recomendado no presídio em que se encontra.

Transitada esta sentença em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Santo André, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA